关于盛荟天地“11.23”事故的调查报告

2020-12-06 09:22　来源：海城区人民政府

关于盛荟天地“11.23”事故的调查报告

2020年11月23日17时左右，位于我区**********2016年1月停工至今的盛荟天地二期工程项目积水坑塘内发生一起溺水事故，造成2名六年级小及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广西壮族自治区实施<生产安全事故报告和调查处理局牵头，成立了由海城区应急管理局局长叶固禄任组长，海城区住建交通局、海城区教育局、北海市公安局南珠派出所、海城区总工会、海城区司法局溺水事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明事故的性质，分清了事故责任，并根据事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）相关人员情况

1、吴昊，男，**岁，汉族，贵州遵义习水县人，法定监护人吴昌华系吴昊的父亲。

2、李建枫，男，**岁，汉族，广东湛江市吴川市人，法定监护人李亚迁系李建枫的父亲。

（二）相关单位基本情况

1、北海市美凯龙置业有限公司（以下简称“美凯龙公司”），统一社会信用代码为914**********，所在地为北海市**********，法定代资本10000.00万人民币，营业期限自2011年10月26日至2031年10月25日。经营范围包括：房地产开发、经营，对房地产项目、城市基础建设、园林绿化项目的投资不含项目的生产经营），建筑材料（不含木材及危险化学品）、家具、电子产品（不含无线接收及发射设备）、日用百货的销售，企业营销定的除外），会议、会展服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告（固定印刷品广告除外），企业管理服务，物业服务，机动车公共停车场服务，输。系盛荟天地工程项目的开发商。

2、广西家祥商务咨询有限公司（以下简称“家祥公司”），统一社会信用代码为914**********，所在地为北海市**********，法定代表
本200.00万人民币，营业期限自2018年12月25日至2038年12月24日。经营范围包括：保安服务信息咨询，劳务信息咨询，消防工程，家务清洁服务，保
项目工地安保人员的派遣公司。

3、北海市海城区第二小学南珠校区（以下简称“南珠校区”）， 所在地为北海市海城区**********，法人代表钟丽远。

（三）发生溺水事故的积水坑塘情况

发生溺水事故的积水坑塘原为美凯龙公司投资开发的盛荟天地工程项目二期的建筑工地，位于**********的盛荟天地售楼部正后方，离售楼
停工至今，美凯龙公司未能及时将工地的雨水及地下渗水抽排干净所形成。该积水坑塘呈不规则圆形（事发时最浅处约0.5米，最深处约5米），坑塘中
距离的水域内。

二、事故发生经过、应急救援及善后情况

（一）事故发生经过

经调查组工作人员走访了解并查看学校和周边的监控视频录像以及对有关人员进行询问证实，吴昊、李建枫两人在事发前，曾经一同多次通过盛
2020年11月23日上午，吴昊、李建枫两人再次相约下午放学后到事发积水坑塘玩耍，同时李建枫也邀请其同班同学参与，但其同班同学拒绝了。16时30
出学校大门后，两人就结伴向盛荟天地工程项目设置在**********旁的围栏走去，17时0分，两人从工地的围栏缝隙（北纬21° 29′ 11"，东经109°
至缺口处旁边的平台时，发现坑塘内好像有人溺水，便跑到平台边想进行确认，在到达平台边后水里已没有了动静。

（二）应急救援情况

周志清意识到可能有人在积水坑塘中溺水后，一边从工地里拿起2根（每根约3米长）塑料管从积水坑塘东南方向下水搜索，一边通过微信语音向
坑塘西边售楼部后方下水。两人在坑塘中央土堆会合后，便沿着土堆四周进行搜索，经十多分钟搜索，两人未能发现溺水者，准备放弃搜救的时候，其
清看到后，用塑料管在溺水者身旁测量了下水深，在发现溺水者上浮位置水深达到2米后，于是蹲在土堆上想抓住溺水者头发，准备将其拉上土堆，由
往土堆方向回拨了几下，这才抓住溺水者衣服的后领将其拉到了土堆上。郭万江这时也返回到了土堆上，与周志清一同对溺水者进行抢救，在积水坑塘
电话（17时42分）。经过10来分钟的抢救，发现该溺水者已无生命体征后，两人放弃了抢救，回到岸上等待公安机关过来处理。周志清回到积水坑塘东
能还有一名溺水者，于是连忙招呼郭万江回来一同下水重新进行搜寻。两人再次在水里搜寻约半个小时无果后，因体力耗费比较大，便放弃了搜寻，
局、高德街道办等部门在接到事故报告后，立即组织人员赶赴事故现场参与救援，20时30分，蓝天搜救队的搜救人员在离发现第一名溺水者不远处将
治，两名溺水者均已无生命体征。经法医在现场对两名溺水者进行鉴定，结论为溺亡。约21时，两具遗体被送往了北海市殡仪馆。

（三）善后工作情况

事故发生后，公安、教育等部门迅速联动，及时联系溺水学生就读的学校。20时左右，学校领导、班主任赶到了现场，经对两具遗体进行辨认，
枫，学校随即与溺水学生家属取得联系，通报溺水事故情况。2020年11月24日，吴昊、李建枫的家属在北海市公安局南珠派出所民警和学校的工作人员
关单位对溺水学生家属进行了慰问和安抚。

三、事故现场勘察及事故初步分析

经对发现溺水学生离中央土堆西北方向1米多距离的水域进行勘查，该区域水深不一，部分区域水深达到2米多。

由于事故的过程没有目击者，根据现场情况分析：吴昊、李建枫两人结伴进入到工地，将书包及鞋子放在积水坑塘东南角的岸边后，两人就来到
中溺水身亡。

四、所查明的事故其他相关情况

（一）经查看工地和天网高空摄像头近一个月来的监控视频，吴昊、李建枫两人曾多次通过盛荟天地的围栏缝隙（北纬21° 29′ 11"，东经109°

1、据2020年11月18日的监控视频反映，当天14时21分，吴昊通过上述围栏缝隙进入到涉事工地，李建枫因缝隙太小无法进入，吴昊便捡起石头
到了涉事工地。进入到工地后，两人在缝隙旁边的平台玩耍到14时28分，又从该缝隙离开了工地。

2、据2020年11月20日的监控视频反映，当天14时18分，吴昊、李建枫再次从该围栏缝隙先后进入涉事工地。进入工地后，吴昊在工地的一楼拿
在工地内的草丛内。14时28分两人往工地东边走去，直到2分钟后消失在监控视频中。16时55分时，吴昊、李建枫两人又从该围栏缝隙先后进入涉事工
的泡沫箱，于是跟吴昊抬着泡沫箱穿过一楼往积水坑塘走去，16时58分之后消失在工地内的监控视频之中。后对设置在东尚领域天网高空摄像头的监
动，直到17时10分才平息。

（二）2020年3月30日，美凯龙公司与家祥公司签订劳务派遣合同，合同对工地的防火、防盗、防破坏、治安、防自然灾害事故、维护工作范围内

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

吴昊、李建枫两名学生在无监护人监护的情况下，私自结伴进入工地内积水坑塘中玩耍，不慎滑入水中淹没窒息死亡，这是导致此次事故的直接

（二）间接原因

1、吴昊、李建枫的监护人监护不到位，导致两人放学后私自结伴到积水坑塘玩耍不慎落水溺亡。

2、家祥公司没有履行好其安保责任，对工地安全看管不严。在明知工地设置在北海大道东延线的围栏，存在外来人员能够进出的安全隐患后，昊、李建枫两名学生多次通过围栏的缝隙进入工地玩耍。

3、美凯龙公司对已停工工地的安全管理重视不够，未及时发现消除工地存在的安全隐患。包括：未及时抽排坑塘中积水，导致部分水域常年处进入积水坑塘内；在积水坑塘边及塘内危险区域未设立警示标志，对积水坑塘中存在的安全隐患进行提醒；组织开展的安全检查工作流于形式，无检查进行消除。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定：事故发生时，盛荟天地工程项目已处于停工状态，且发生溺亡的学生不属于聘请的工作人员，不符合构成生产安全事故

五、事故责任认定和处理建议

1、吴昊、李建枫的监护人对小孩疏于监护，导致两名学生在无监护人监护的情况下，多次私自进入到已停工的工地玩耍，没有尽到监护责任，在

2、家祥公司未取得《保安服务许可证》，擅自从事安保服务，超许可范围经营，建议公安机关及市场监管部门按照有关规定对其进行处理。

3、美凯龙公司对已停工工地的安全管理重视不够，组织开展的安全检查工作流于形式，致使未能及时发现和消除工地存在的安全隐患，并聘请理责任，建议住建部门按照有关规定对其进行处理，并将处理结果报海城区安委会进行备案。

六、事故防范和整改措施

（一）教育部门虽然在防范学生溺水方面做了大量的宣传教育工作，但仍然发生2名学生在校外意外溺水死亡事故，反映出学校防溺水宣传工作作中必须继续加强学生防范溺水风险意识教育，督促提醒家长切实履行学生离校后的监护责任。

（二）住建部门要以此次事故为例，立即组织分析事故原因，并根据事故分析结果，对建筑工地尤其是处于停工状态的建筑工地开展安全生产隐

（三）家祥公司立即从盛荟天地工程项目工地撤出安保人员，未取得《保安服务许可证》，不可从事安保服务。

（四）美凯龙公司要认真吸取本次事故的教训，聘请有资质的保安机构进行安保管理，完善停工后工地的安全管理，自行组织或委托其他公司定情况，发现隐患后及时落实整改，防止类似事故的发生。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各市网站 | 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004